

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 결재완료 공문의 사후 수정 부적정

2. 관계기관 : 〇〇〇〇〇〇병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 공문서의 전자적 생산·결재·보존 체계를 전자기록생산시스템(이하 ‘EP’)을 통해 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 ‘기록물관리법’) 제5조에 따르면 공공기록물은 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성을 보장되도록 관리하여야 하며, 「동법 시행령」 제4조(기록물 관리의 원칙)에서는 공공기관이 기록물을 전자적으로 생산·관리할 수 있도록 전자기록생산시스템을 구축·운영하여야 하고, 기록물 생산·관리의 전 과정에 걸쳐 발생한 기록관리 메타데이터를 시스템을 통해 관리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제17조(결재받은 문서의 수정)에서는 결재를 받은 문서의 일부분을 삭제하거나 수정할 경우, 재작성하여 다시 결재를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 종이문서의 경우에 한해 명백한 오류의 정정 등 경미한 사항은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 삭제하거나 수정할 수 있도록 제한하고 있습니다.

아울러 「기록물관리법 시행규칙」 제23조(전자기록물의 기록매체 및 장치의 기준)에서는 전자기록물은 임의로 수정·삭제·위조·변조되지 않도록 보호할 수 있어야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 결재 완료된 문서는 원칙적으로 수정이 불가능하므로, 불가피하게 수정이 필요한 경우에는 반드시 재작성과 변경에 대한 이력보존이 전제되어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20**년 ○월 *일부터 20**년 ○월 **일까지 EP 시스템 내 결재완료 공문을 점검한 결과, *건의 수정 사례를 [표]와 같이 확인하였습니다.

[표] 결재완료 공문의 사후 수정 내역 (20**.**~20**.***)

문서번호	공문제목	최종결재권자	수정 사항	비고

또한, ♡♡♡♡, ♡♡♡♡, ♡♡♡ 등이 최종결재자인 공문의 경우에는 해당 공문의 본문 전체가 정보공개포털의 원문정보공개를 통해 국민에게 직접 공개되며, 그 외 결재권자의 경우에도 공문의 제목은 자동으로 공개되고 있습니다. (공문 제목은 비공개 설정 여부와 최종결재권자와 무관하게 공개됨)

그럼에도 불구하고 일부 공문은 정보공개포털의 원문정보공개 이후 본문이나 제목을 수정하여 EP 시스템상 공문 내용과 정보공개포털의 원문정보공개에 공개된 공문이 불일치하게 관리되고 있는 사례가 확인되었습니다. 이러한 구조는 공문서가 공개된 이후에도 자유롭게 수정될 수 있음을 의미하며, 결과적으로 우리 공단 공문서의 진본성과 변경이력의 확보라는 기록물 관리 원칙을 훼손하는 사항으로 향후 동일한 사례가 나오지 않도록 철저한 관리가 필요합니다.

4. 관계기관 의견

●●●●●병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●●♠♠♠은

- 전자기록물(결재완료 공문)이 임의로 수정·삭제·위조·변조되지 않도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다. (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)

6. 관련자

소 속	직 종	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고